

RESUMO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (GERAL)



SUMÁRIO

RESUMO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL *Versão 2*

ATUALIZAÇÕES.....	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS	3
SIGLAS	4
CADERNO DE QUESTÕES.....	5
ANÁLISE DE COBRANÇA.....	6
01. Imposto sobre Serviços - ISS.....	7
01.01. Fato Gerador e Incidência	8
01.02. Não-incidência.....	10
01.03. Local	11
01.04. Responsáveis	19
01.05. Base de cálculo e Alíquotas	21
01.06. Jurisprudências relacionadas ao ISS	25
02. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.....	28
02.01. Progressividade do IPTU.....	29
02.02. Fato Gerador	29
02.03. Conceito de Zona Urbana.....	30
02.04. Base de Cálculo e Contribuinte	30
02.05. Jurisprudências relacionadas ao IPTU	31
03. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	32
03.01. Jurisprudências relacionadas ao ITBI	34
04. Contribuições de Melhoria (CF/1988 e CTN)	35
05. Contribuição de Iluminação Pública - COSIP	39
06. IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)	40
07. Taxas.....	41

ATUALIZAÇÕES

[versão 2]

➡ disponibilizado 04/12/2025.

➡ Atualização de todo o conteúdo programático, dos links dos cadernos de questões e inclusão de novos tópicos.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

A matéria **LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL** abrange o estudo do conjunto de normas que regem a instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos de competência dos Municípios e do Distrito Federal, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Tributário Nacional (CTN).

Trata-se de um ramo essencial para a compreensão do Sistema Tributário Nacional em sua esfera local, englobando o Imposto Predial e Territorial Urbano (**IPTU**), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (**ITBI**), o Imposto sobre Serviços (**ISS**), além das **taxas** e **contribuições de melhoria** de competência municipal.

Além do aspecto normativo, é indispensável o domínio da jurisprudência dos tribunais superiores e da doutrina, que interpretam e delimitam o alcance das normas municipais frente aos princípios constitucionais tributários e às limitações ao poder de tributar.

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um **Resumo**. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Desta forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

REPORTAR ERRO

SIGLAS

BC	Base de cálculo
COSIP	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
CTN	Código Tributário Nacional
DF	Distrito Federal
EC	Emenda Constitucional
FG	Fato Gerador
IPTU	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
RE	Recurso Extraordinário
STJ	Superior Tribunal de Justiça
STF	Supremo Tribunal Federal
SV	Súmula Vinculante

CADERNO DE QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma **TEC CONCURSOS**.

Abaixo temos cadernos de questões **selecionadas** do TEC CONCURSOS sobre os impostos municipais, deixando de fora as demais espécies tributárias, a fim de proporcionar um estudo focado no eixo central de legislação tributária municipal.

CADERNO GERAL		Nº de Questões
 CADERNO 01	ISS – Disposições Constitucionais	112
 CADERNO 02	ISS – Fato Gerador e Hipótese de Não-Incidência	101
 CADERNO 03	ISS – Sujeito Passivo e Local da Operação e Prestação	50
 CADERNO 04	ISS – Alíquota, Base de Cálculo e Valor a Ser Pago	35
 CADERNO 05	ITBI – Disposições Constitucionais	98
 CADERNO 06	IPTU – Disposições Constitucionais	156

ANÁLISE DE COBRANÇA

A matéria **LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL** possui um histórico de 552 questões em concursos aplicados nos anos 2019 a 2025, pelas bancas Cebraspe, FCC, FGV e Vunesp, sobre os impostos municipais, fora as demais espécies tributárias, a fim de proporcionar um estudo focado no eixo central de legislação tributária municipal.

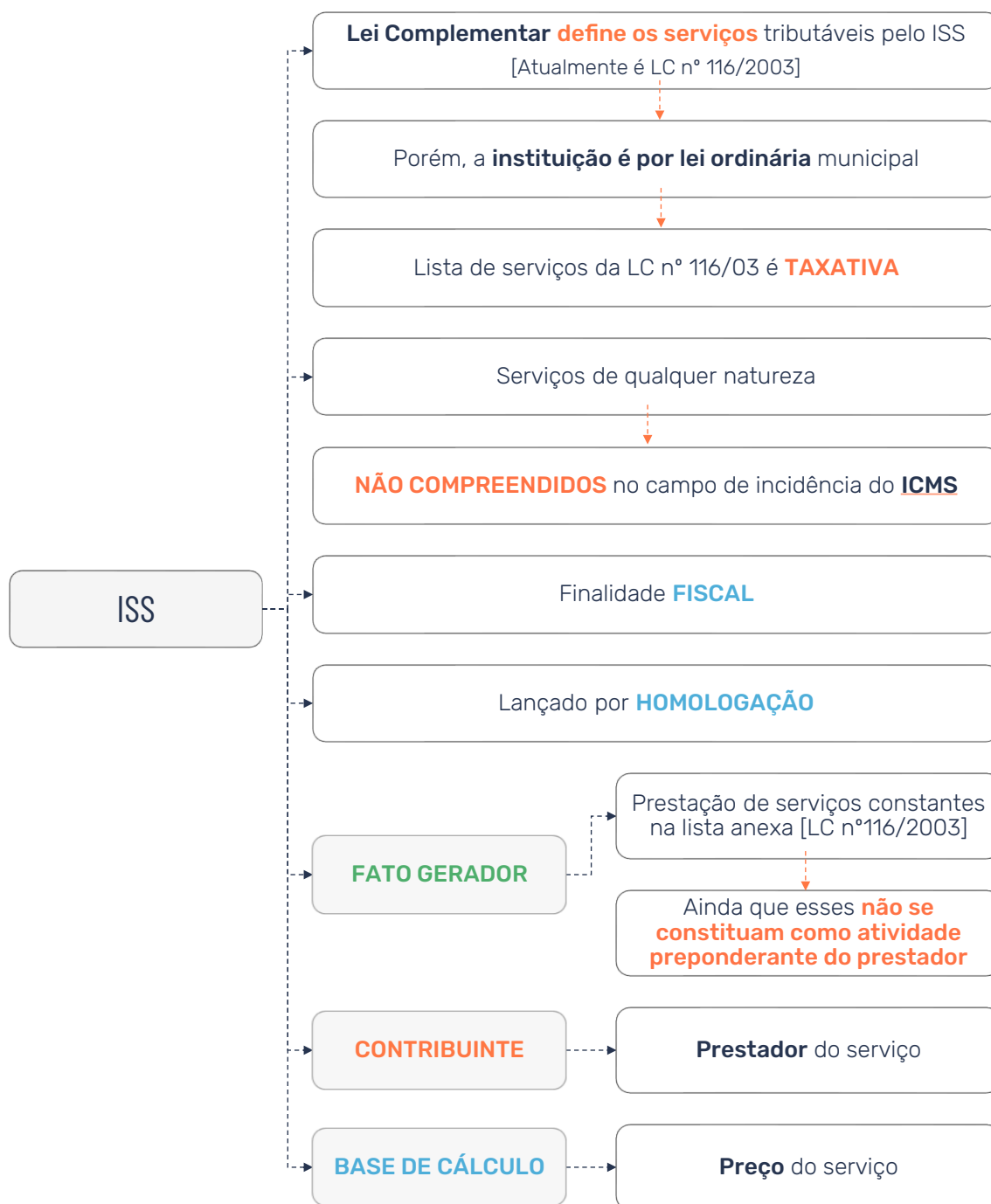
Assunto	Nº de Questões	%
Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU (CF/1988 e CTN)	156	28,26%
Imposto sobre Serviços-ISS (CF/1988 e CTN)	112	20,28%
Lei Complementar nº 116/2003 (ISSQN)-Fato Gerador e Hipóteses de Não Incidência (arts. 1º e 2º da LC nº 116/2003)	101	18,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI (CF/1988 e CTN)	98	17,75%
Lei Complementar nº 116/2003 (ISSQN)-Sujeito Passivo e Local da Operação e Prestação (arts. 3º a 6º da LC nº 116/2003)	50	10,41%
Lei Complementar nº 116/2003 (ISSQN)-Alíquota, Base de Cálculo e Valor a Ser Pago (arts. 7º e 8º-A da LC nº 116/2003)	35	5,00%



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: **CADERNO LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL**

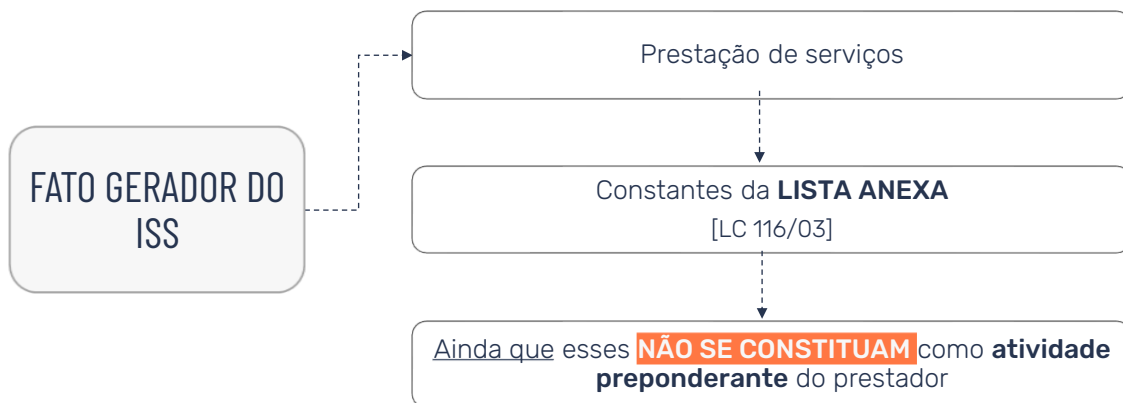
01. Imposto sobre Serviços – ISS

Referência Legal: *Lei Complementar 116/2003.*



Esquema 1

01.01. Fato Gerador e Incidência



Esquema 2

⚠ IMPORTANTE

A incidência do imposto **NÃO DEPENDE** da denominação dada ao serviço prestado.

INCIDÊNCIA de ISS e ICMS conforme LC 116/03

SITUAÇÃO	LC 116/03	ISS	ICMS
Material + Serviço	Item incluído, SEM ressalva	✓ Incide sobre tudo (material + serviço)	✗ Não incide
Material + Serviço	Item incluído, COM ressalva	✓ Incide sobre o serviço	✓ Incide sobre o material
Material + Serviço	✗ Item não incluído	✗ Não incide	✓ Incide sobre tudo
Somente Serviço	✗ Não incluído	✗ Não incide	✓ Incide apenas em: Comunicação e Transporte intermunicipal e interestadual

Quadro 1

CASO (Serviço da LC 116/03)	INCIDÊNCIA DO ISS (Serviço)	EXCEÇÃO – INCIDÊNCIA DO ICMS (Mercadoria fornecida)
7.02 / 7.05 – Obras de construção civil, hidráulica ou elétrica; reparação e conservação de edifícios	Serviços prestados na execução da obra	Fornecimento de materiais produzidos pelo prestador, fora do local da obra
14.01 / 14.03 – Lubrificação, limpeza, revisão, conserto e conservação de máquinas, veículos, motores	Prestação do serviço de manutenção	Peças e partes empregadas na execução
17.11 – Organização de festas e recepções; bufê	Prestação do serviço de organização	Fornecimento de alimentação e bebidas
9.01 – Hospedagem em hotéis, flats, apart-service, motéis	Prestação do serviço de hospedagem	Alimentação e gorjeta, quando não incluídas no preço da diária
13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos	Serviços gráficos personalizados	Exceto quando destinados à comercialização ou industrialização
1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto pela internet	Prestação do serviço de acesso condicionado	Exceto quando se tratar de distribuição de conteúdo pelas prestadoras de serviço de acesso
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos	Execução do serviço	Material fornecido pelo tomador do serviço
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos	Execução do serviço de montagem	Material fornecido pelo prestador do serviço
14.11 / 14.12 – Alfaiataria e costura; lapidação	Prestação do serviço	Material fornecido pelo prestador
Medicamentos manipulados sob encomenda	Sujeitos à incidência do ISS	Medicamentos de prateleira (industrializados) sujeitam-se ao ICMS

Quadro 2

Incidência do ISS sobre Serviços Relacionados à Utilização de Bens e Serviços Públicos

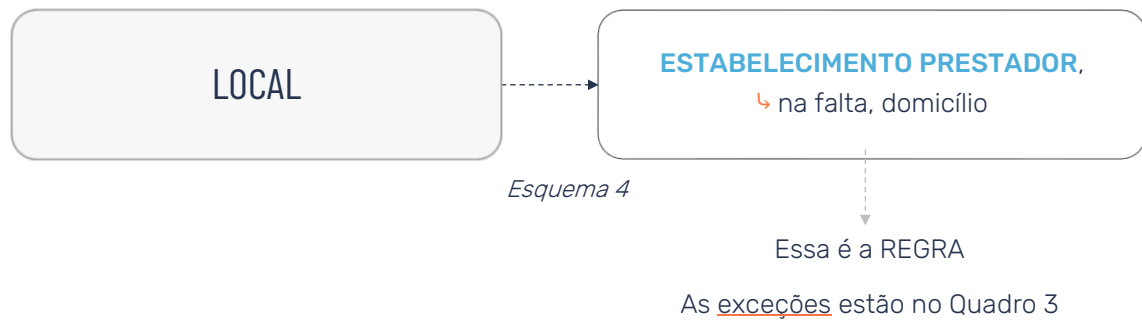


01.02 Não-incidência



Esquema 3

01.03 Local



ISS DEVIDO NO LOCAL

01. Do estabelecimento do **TOMADOR** ou **INTERMEDIÁRIO** do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei Complementar

Proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País

02. Da **INSTALAÇÃO** dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

03. Da **EXECUÇÃO DA OBRA**, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.19 e 14.14 da lista anexa

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

04. Da **DEMOLIÇÃO**, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa

7.04 – Demolição.

05. Das **EDIFICAÇÕES** em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

06. Da **EXECUÇÃO** da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

07. Da **EXECUÇÃO** da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

08. Da **EXECUÇÃO** da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

09. Do **CONTROLE** e **TRATAMENTO** do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

11. Da **EXECUÇÃO** dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

12. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

16. Da **EXECUÇÃO** dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

~~*12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.*~~

17. Do Município onde está sendo **executado o transporte**, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

18. Do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

19. Da **feira, exposição, congresso** ou congêneres a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

20. Do **porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário** ou **metroviário**, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.

21. Do **domicílio do TOMADOR** dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

22. Do **domicílio do TOMADOR** do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

23. Do **domicílio do TOMADOR** do serviço do subitem 15.09.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

Quadro 3

► Na hipótese de descumprimento do Quadro 3, o imposto será devido no local do **estabelecimento do tomador** ou **intermediário do serviço** ou, na **falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado**.

► No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo **território haja extensão** de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.